

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 468/2542

นางสาวสุนทร หล่อสกุล กับพวก
บริษัทปณิธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 234

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์ จำเลย จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ให้จำเลยนำเงินหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบ คำสั่ง จำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่ก็ไม่นำเงินหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลจึงเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522 มาตรา 31

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 100,164.63 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 106,810.66 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 70,656 บาท โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 70,656 บาท และค่าจ้างแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 16,860.28 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 18,819.26 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 15,000 บาท โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 15,000 บาท

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 120,164.63 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 106,810.66 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 70,656 บาท และโจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 70,656 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลย เป็นอุทธรณ์ ปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ปัญหาที่จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกานั้น เป็นการ อุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมายและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ขอศาลฎีกา ได้โปรดรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ฉบับนี้ว่า ให้รับคำ ร้องแต่ต่อมามีคำสั่งใหม่ว่าจำเลยมิได้ วางเงินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 234 จึงให้ เพิกถอนคำสั่งรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลย และ ให้จำเลยนำเงินดังกล่าวหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่ ทราบคำสั่ง

จำเลยทราบคำสั่งศาลแรงงานกลางดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยไม่นำเงิน หรือหา ประกันให้ไว้ต่อศาล ศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งให้ส่งสำนวน ไปยังศาลฎีกา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้จำเลย ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ไม่รับ อุทธรณ์จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ จำเลยนำเงิน หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง จำเลย ทราบคำสั่ง ศาลแรงงานกลางดังกล่าวแล้วแต่จำเลยไม่นำเงิน หรือหาประกันให้ไว้ต่อ ศาลตามคำสั่งของศาลแรงงานกลาง จึงเป็น การขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงานพ.ศ.2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้องของ จำเลย"

(ธนະพัฒน์ แจ่มจันทร์-เสมอ อินทศักดิ์-อร่าม หุตากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>